

מסורת הש"ס

(א) נדרים י"ט. מוספתא דטרוכות פ"ה ה"ה ומוספתא דנמשנה דטרוכות מ"ז ומ"ט כפ"ד לא נזכר דברי ר' מאיר לכן שפיר איתא דמינא ספק משקין. (ב) ונקמן פ"ז: (ג) ונקמן פ"ח מ"ד נדרים י"ט. פ"ז לו. (ד) נדרים י"ט. פ"ז לו. (ה) נדרים י"ט. פ"ז לו. (ו) נדרים י"ט. פ"ז לו. (ז) נדרים י"ט. פ"ז לו. (ח) נדרים י"ט. פ"ז לו. (ט) נדרים י"ט. פ"ז לו. (י) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יא) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יב) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יג) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יד) נדרים י"ט. פ"ז לו. (טו) נדרים י"ט. פ"ז לו. (טז) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יז) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יח) נדרים י"ט. פ"ז לו. (יט) נדרים י"ט. פ"ז לו. (כ) נדרים י"ט. פ"ז לו.

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ספק משקה וכו' כגון היה מקל צידו:

מוסף רש"י

ספק משקין. ללל טומאה משקין קרי ספק. משום דלית להו עיקר מן התורה, לפי שלא מצוי טומאה למשקין כפירוש מן התורה, והא דכתיב (ויקרא י"ז) וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יטמא, הוה הכשר הוא (נדרים י"ט). לטמא טמא. ללל טומאה לעצמן והא טמאין (טו). אבל טומאות עצמן יש להן. מדאורייתא רמא עליהו אם טמא (נדרים י"ז). לא דיין שהו דין. שכן משקין (נדרים י"ז). שאינו מבכשר. אם נפל על הורסים (נדרים י"ז). שנספך כמים. הו' כמים ומכשר (טו).

מוסף תוספות

א. דכתיב גבי אוכל דמשמע שואוכל מטמא אחרים והיינו משקה. מוס' ר"פ ד' ד"ה (א). ב. אלא דלעצמן איכא טומאה דאורייתא. ג. משמע דאפי' טומאה עצמו אין בהו. מוס' שאל. ד. ועליה קאמר דלטמא אחרים אין טומאה למשקין כל עיקר. מ"י ה"ק. בין לאוכלין בין לכלים. מוס' ה"א. ה. ואין צריך למת שכן לכל חד וחד תורה קריא משום תלושין ומחברין דכיון. מולן לו: מוס' ד"ה מה. ו. ונגע בו השרץ. מוס' ה"א. ז. אלא מה כל זמן שהוא במים אינו טמא. מוס' ר"פ. ח. דמשקין לשון רבים. מוס' ה"א. ו. וקרי אדם ואדם. מוס' שאל. ט. דעריפא מהא קמבעי, אבל הכא לא מצוי לשוני. ר"ה. הנה לכן אמר הכה מוס' ר"פ.

רבינו חננאל

ספק משקה הוא טמא אבל לטמא אחרים טהורים. וכיון שהו הבשר ששנינו במשנתנו ודל הטהומה שנטמא בספק משקה הוא אמר ר"מ זה טהור, ומאחר ששורפין אותו עב הבשר שנטמא באב הטהומה, כן מותר לשרוף הטהומה הטהומה הטהומה יחד, ואמר לו ר"י לא כי אלא ודל שנטמא מספק משקין לאוכלין טמא מן הטהורה הוא טומאת משקין לטמא אחרים מן הטהורה. ומצאת משנתו לר"מ טמא וטהור, לר"י טמא וטהור, לפיכך השיב ר"י לטעמיה אינה איה הטהרה, שהו. טמא וטהור וזה טמא וטהור, ומצאת לטעמיה דר"מ מדה ולטעמיה דר"י אינה היא מדה. ואקשינא דהא דתניא ספק משקין לטמא טמא אחרים טהור דברי ר' מאיר, וכן היה ר' אליעזר אומר כדבריו, איני דר' אליעזר כר' מאיר סבירא ליה דאמר משקה לטמא טמא אחרים טהור, והתניא ר' אליעזר אומר אין טומאה למשקין כל עיקר, תדע שהרי העיד יוסף בן יעזר איש צדדה על משקה בית מטבחיא דכן, הניחא לשמואל דאמר דכן מלטמא אחרים אבל טומאת עצמן יש בהו דיינו דר' מאיר, אלא לרב דאמר

אור לארבעה עשר

ספק משקה ליטמא טמא לטמא אחרים טהור. כשנוול ספק במשקה בתחילת טומאתו כגון טמא שפסע רגלו במשקין טהורין ספק נגע ספק לא נגע זהו ספק משקה ליטמא שנוול לו ספק טומאה טמא מן הספק דקסבר טומאת משקין להיות עצמן טמאין דאוריית' היא דכתיב' וכל משקה אשר ישמה וגו' הלכך הוה ליה ספיקא דאורייתא ולחומר. ספק משקה לטמא אחרים כגון (ה) הית' מקל צידו וצדאש משקין טמאין וזקקה לצין הככרות טהורין ספק נגעה ספק לא נגעה זהו ספק משקה לטמא אחרים. כן היא שניה במסכת טהרות נפ"ד מ"ט: **טהור.** אותן הככרות טהורות הן דקסבר משקין לטמא אחרים מדרבנן הוא ולא מדאורייתא ולא דורש יטמא דכתיב גבי משקין' בלשון יטמא הלכך הוה ליה ספיקא דרבנן ולקולא. ויגרסא ליה איתא ספק משקה ליטמא טמא לטמא אחר' טהור: **רבי אלעזר גרסי:** **לל טמא.** אספק משקה לטמא אחרים קאי כשנוול ספק נגיעת שום דבר טהור במשקין טמאין צין שנוול ספק זה ככלים צין שנוול צאכלין הרי הוא טמא מספק דקסבר משקין מטמאין כלים מן התורה וליף טעמא מאשר ישמה בכל כלי יטמא' ודרש יטמא יטמא ומדמכיה לכלי משמע יטמא את הכלי וחי דרשין ליה בתורת הכהנים' הלכך כי הו' ספק הו' ליה ספיקא דאורייתא וצרה"י ספיקו טמא: **ר' יוסי ור' שמעון אומרים לאוכלין טמאין.** אם נול ספק זה צאכלים כגון משקין טמאין שנשפך צין הככרות ספק נגעו ספק לא נגעו טמאין דקא סברי משקין מטמאין צאכלין מדאורייתא הלכך ספק נמי צריות היחד טמא: **לכלים טהורים.**

אזל אם נול ספק זה ככלים כגון ספק טמאין שנשפך על הכלים ספק נגעו ספק לא נגעו טהורין דקסברי משקין אין מטמאין כלי אלא מדרבנן ועל ספיקו לא גזרו ורבי יוסי ור"ש דרש' יטמא יטמא כרבי יהודה וימיה כלס לא לדיילף בפירקין' יטמא לטמא את האוכלים או אינו אלא טמא את הכלי אמרת לא כך היה: **טומאה צנוט.** מדאורייתא ואפילו לטומאת רחיה לדבריו ויוסף בן יעזר לטמא אחרים קאמר: **טומאה למשקין.** מן התורה כל עיקר ואפילו לטומאת עצמן והא כל משקה

אשר ישמה מוקי לה לקמן לענין הכשר בשמעתין: **פדע.** דאין להם טומאה מן התורה כל עיקר ואפילו לטומאת עצמן: **שפרי העיד יוסף בן יעזר על איז קמא דין.** מין חגב שמו איל קמא דכן שהוא טהור וכשר לאכילה: **ועל משקה צים מטבחיא דין.** על משקין של צית המטבחים שצורה כגון הדס והמים שהן דכן שאין מקבלין טומאה אלא טמא משקין דרבנן וצחי לא גזרו משום הפסד קדשים דאי דאורייתא היכי מנז רבנן לטהרינהו: **הא ניחא.** הא דאמרת לר' אלעזר יש להן טומאה לשמואל דאמר האי דכן דיוסף בן יעזר דכן מלטמא אחרים קאמר אזל טומאת עצמן יש בהן מית' לתרזי' דהאי אין טומאה למשקין דקאמר רבי אלעזר לטמא אחרים קאמר דהא מעדותו דיוסף בן יעזר מצינו רחיה לדבריו ויוסף בן יעזר לטמא אחרים קאמר: **אלא לרב דאמר דין ממש.** קאמר יוסף בן יעזר ואפי' מטומאת עצמן על כרחך רבי אלעזר נמי מטומאת עצמן קאמר: **אחיד.** הא דקאמר ר' אלעזר כדבריו דרבי מאיר אלתמא אחרים טהור דרבי מאיר קאי אזל ליטמא טמא לא סבירא ליה כוותיה: **ה"ג** והא דכדבריו דנפיש קאמר ועוד הא וכן קפני קשיא. דנפיש כלומר כדבריו לשון דברים רבים משמע: **קסבר.** יוסף בן יעזר טומאת משקין אפילו לטומאת עצמן דרבנן: **ושמואל אמר כו' קסבר.** יוסף בן יעזר טומאת משקין דאורייתא לעצמן מן וכל משקה אשר ישמה אזל לטמא אחרים במשקין בעלמא אזל משקין צית מטבחיא לא גזרו לטמא אחרים אזל טומאת עצמן יש בהן דהא מדאורייתא רמיא עליהו ולא מנז רבנן למשקליה: **קרי כאן והכשר אשר יגע כו'.** והי' דמשקין לא מטמאין צאכלין דחולין מיהו גבי קדשים אשר יגע בכל טמא כתיב וכיון דאמר משקין מטמאין מדאורייתא לעצמן בשר קודש הנוגע בהן הרי נגע בטמא: **מדי דהו' ארבעי צקודש.** דהו' עצמן פסול ואינו מטמא קודש: **רביעי צקודש לא איקרי טמא.** ומק"י הוא דנפקין לן ביה פסולא לקמן' הלכך כי נגע ציה קודש לא נגעו אחרים קאמר: **אלא לרב דאמר דין ממש.** קאמר יוסף בן יעזר ואפי' מטומאת עצמן על חרס שקיבל טומאה מן השרץ וכתיב (ויקרא י"ז) כל אשר צמחו יטמא מכל האוכל וגו' וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יטמא וגו' וקס"ד דהכי קאמר קאמר כל אשר צמחו יטמא מכל האוכל אשר יצא עליו מים או שיצא עליו כל המשקה אשר ישמה בכל כלי הו' הכשר ויטמא האוכל מממת אויר כלי חרס טמא: **בכל כלי היינו משקין תלושין:** דלחשביננו. הואיל ומלגן גילה דעמו שהוא לרץ להם והו' חשיבתן: **אך מעין ובור יהיה טהור.** דלחשבינן יהיה לא מייטמו הא תלושין מקבלין טומאה וקשיא לרב: **יהיה טהור מטמא.** והכי קאמר אם יצא הטמא צמחין ובור מקוה מים יהיה טהור והואיל ועצב הא שאזנין לא מטהרי ליה: **ותלושין מי מכשרי.** אמנם הוא דמתמה משום דמים תלושין לא חשיבי אזל אשאר משקין לא מתמה דכולהו תלושין יהיה: **אלא שאין מכשרים.** אלא לטמא הכשר תלושין דרבנן הוא דאי מדאורייתא מלן שקליה ממשקין צית מטבחיא דלא לייכשרי: **אייגמא.** ללא דקתני אין מכשרין אדם דמשקה צית מטבחיא ולא אמנם ודס קדשים רחמנא אפקיה דלא לייכשר כדברי חייא: **שנשפך כמים.** דס חולין שאין חשין לקצלו בכלי מכשיר דליחשק למים אזל דס קדשים מתקבל בכלי וצריך ממנו למנוח ואינו נשפך לאיצור כמים אינו מכשיר דלא ליחשק למים:

פרק ראשון פסחים

קשה צמה חולקין כיון דר' יוסי אליבא דרבי עקיבא אומר וכו' אינו מודה ר' מאיר דלר' עקיבא משקין לטמא אחרים דאורייתא הא ר' עקיבא דרש' צהדיא יטמא יטמא צהדיא דכו ציוס דרש' ר' עקיבא' ותי' ה"ר יוסף מירושלים דסבירא לר' מאיר דאמר דכתיב גבי משקין היינו הכשר ומשקה דמקבל טומאה נפקא ליה מדדריש ר' עקיבא גבי חולין יטמא' דשני עושה שלשי וצחולין לכ"ע אין אוכל טמא: **אזל שלשי ע"כ היינו משקין:** **בשלא** **אשמואל דאמר דבן מלמא** **אחרים.** אע"ג דרבי אלעזר קאמר אין להן טומאה כל עיקר' היינו משום דקאי צמ"כ אמילתיה דר' שמעון דאמר לאוכלין טמא כללים טהור: **חד בתלושין וחד במחוברין.** והא דכתיב (ויקרא י"ז) וכל יותן מים של זרע הא למרין צמ"כ דחולין (ד' לו: וס) דחד צמת וחד צחק וצריכי' וכיון דגלי לן קרא צמד מייניהו דאין חילוק צין תלושין וצין מחוברין ה"ה צאדך ומחוברין פי' רצ"א דצעת חיצורין נצקו צאכל והעלה האוכל מן המים' אזל אם נגע צמוד צמים אינו מוכשר דתמן במסכת מנשיין (פ"ד מ"ו) ללל

צמעה נדה מדיחתו והוא טהור העלתו כל שהוא מן המים טמא: **תירגמא אדם.** צמ"כ דחולין (דף לו: פריך אהא שינוא והא משקי קאמר ציו"ד דמשמע צ' משקין' והכל לא חייש אהאי פירכא משום דמני לשנויי מאי משקי משקה דעלמא כדאמר (קדוש ד' סד: צוגרות דעלמא והתם פריך משום דאית ליה שינוא אחרני' **דס**

בר' דרב אידי מידי דהוה ארבעי בקדש מתקף לה רב אשי רביעי בקדש לא איקרי טמא האי איקרי טמא קשיא ת"ש² וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יטמא מאי יטמא הכשיר הכשיר מרישא דקרא שמעת ליה מכל האוכל אשר יאכל וגו' חד בתלושין וחד במחוברין וצריכי דאי אשמעינן בתלושין משום דאחשבינהו אבל מחוברין אימא לא ואי תנא מחוברין משום דקיימי בדוכתייהו חשיבי אבל תלושין אימא לא צריכי ת"ש³ אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור מאי יהיה טהור מטומאתו ותלושין מי מכשרין והאמר ר' יוסי בר' חנינא ימשקין בית מטבחיא לא דיין שהו דכן אלא שאין מכשרין תירגמא על דם דאמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן (מ"ה מנין לדם קדשים שאינו מכשיר שנא' על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר דם

רביעי לא איקרי טמא, פסול איקרי, הא איקרי טמא, ועלית קבשיא לשמואל. ורבינו להקשות לרב דאמר דכן ממש, ח"י וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יטמא, הנה המשקה מיטמא. ושנוני מאי יטמא דכתיב בהאי קרא יכשיר (ו)האזיל זה המשקה שנפל עליו לקבל טומאה. ורבינו ההכשרה של אוכלין כבר למדנו מרישה דקרא, דכתיב מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא. ושנינו לעולם תרתייהו להכשיר, האי קרא דכתיב בכל כלי יטמא לתלושין מן הקרקע ותותים בכלי דמכשרי, והאי קרא דכתיב אשר יבוא עליו מים יטמא, למחברין בקרקע דמכשרי, כגון הפציות והנהרות והבורות וכו' ואין בהן וצריכי וכו'. ח"י שאין מעין ובור מקוה מים יהיה טהור, מטמאין. והאי תלושין מיטמו. ורבינו מאי יהיה טהור הכין פירושיה דקרא, כל כלי (י)טמא שיבוא במצין ובור דר"מ מים יהיה טהור מטמאין. ואקשינן נמי לרב דאמר כי כתיב קרא לתלושין דלא מטמא מחוברי, וכל תלושין דלא מטמא ואפילו משקה בית מטבחיא טמא אלא שאין מכשרין. ושנוני דהם אינו מכשיר כר' יוחנן דאמר דם הנשפך כמים מכשיר, אבל דם קדשים שאינו נשפך כמים אלא מתבאר במדק אינו מכשיר.

עין משפט נר מצוה

קיד א מ"י פ"ד מהל' אבות העומה הלכה ז: קבז ב ג ד מ"י פ"י מהלכות טומאת חולקין הלכה טז: קבז ו מ"י פ"א מהל' פסולי המקדשין הלכה לו פ"ו מהל' טומאת חולקין ה' טז:

תורה אור השלם

1. והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרוף והבשר כל טהור יאכל בשר. ויקרא ז ט מפל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא: ויקרא יא לד 3. אך מעין ובור מקוה מים יקדח טהור ונגע בגבלתם יטמא: ויקרא יא לו 4. רק דהם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים: דברים יב טז

רבינו חננאל (המשך)

דכן דמשקין איך אמר ר' אליעזר כר' מאיר סבירא ליה דסבר ליטמא טמא אבל טומאת עצמן יש בהן. ופרקינן אליבא דרב מאי כדבריו אחרא, פירוש דמדה ר' אליעזר ר' מאיר אסיפא דאמר לטמא אחרים טהור, ופליגי עליה ארישא דאמר ליטמא טמא. והא דרבינא דאמר וכן היה ר' אליעזר אומר כדבריו דנפשיה שאין טומאה למשקין כלל עלתה בקשיא. אמר מר ועל משקה בית מטבחיא דכן רב אמר דכן קסבר מדאורייתא. קסבר טומאת משקין מדרבנן היא, ובמשקה בית המטבחים לא גזרו. ושהואיל אמר דכן שאנין מטמאין אחרים אבל צין עצמן מיטמאין. דקסבר טומאת משקין לעצמן היא מדאורייתא. ולטמא אחרים דרבנן, וכי גזרו רבנן לטמא אחרים וכלתו משקה בית המטבחים. וקשיא לן אליבא דשמואל דאמר טומאת משקין עצמן יש בהן ואנין מטמאין אחרים מדאורייתא, והכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, הנה כלל המקרא כל מנג טמא לא יאכל, ואין אמר שמואל הן עצמן טמאין והן דכן מלטמא אחרים. ושנוני עשאוהו כרביעי שהוא עצמו פסול והנוגע בו טהור. ורבינו רביעי לא איקרי טמא, פסול איקרי, הא איקרי טמא, ועלית קבשיא לשמואל. ורבינו להקשות לרב דאמר דכן ממש, ח"י וכל משקה אשר ישמה בכל כלי יטמא, הנה המשקה מיטמא. ושנוני מאי יטמא דכתיב בהאי קרא יכשיר (ו)האזיל זה המשקה שנפל עליו לקבל טומאה. ורבינו ההכשרה של אוכלין כבר למדנו מרישה דקרא, דכתיב מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא. ושנינו לעולם תרתייהו להכשיר, האי קרא דכתיב בכל כלי יטמא לתלושין מן הקרקע ותותים בכלי דמכשרי, והאי קרא דכתיב אשר יבוא עליו מים יטמא, למחברין בקרקע דמכשרי, כגון הפציות והנהרות והבורות וכו' ואין בהן וצריכי וכו'. ח"י שאין מעין ובור מקוה מים יהיה טהור, מטמאין. והאי תלושין מיטמו. ורבינו מאי יהיה טהור הכין פירושיה דקרא, כל כלי (י)טמא שיבוא במצין ובור דר"מ מים יהיה טהור מטמאין. ואקשינן נמי לרב דאמר כי כתיב קרא לתלושין דלא מטמא מחוברי, וכל תלושין דלא מטמא ואפילו משקה בית מטבחיא טמא אלא שאין מכשרין. ושנוני דהם אינו מכשיר כר' יוחנן דאמר דם הנשפך כמים מכשיר, אבל דם קדשים שאינו נשפך כמים אלא מתבאר במדק אינו מכשיר.